

PROVA ***PF 2021***

**Resolva questões
de Direito**

INTRODUÇÃO

A Polícia Federal é uma das instituições mais renomadas do país e atrai milhares de candidatos em seus concursos públicos.

Se você sonha em fazer parte da PF, saiba que a sua preparação começa desde agora.

Neste *Caderno de Provas da Polícia Federal*, você encontra um treino completo com **11 questões** objetivas das disciplinas de Direito da **última prova de Agente da PF**, realizada em 2021, sob organização do Cebraspe (antigo Cespe/UnB).

As questões são distribuídas entre as disciplinas de Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal e Processual Penal e Noções de Direito Administrativo.

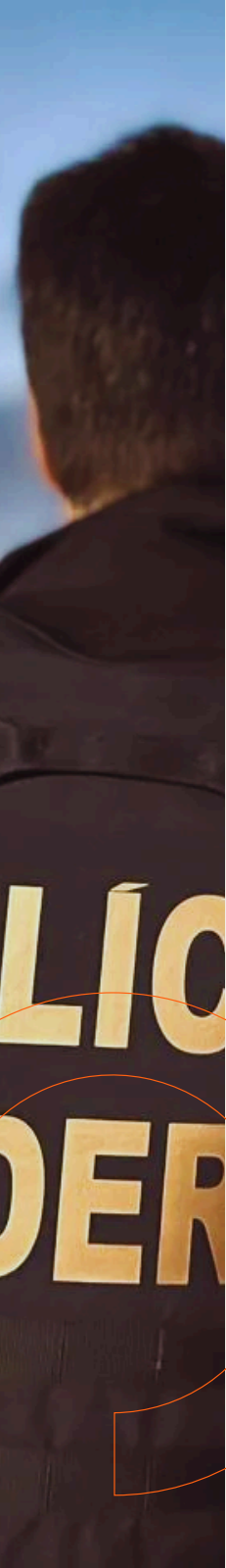
O material também traz o gabarito de cada item e comentários para que você possa entender o raciocínio por trás da resposta, identificar possíveis pegadinhas e aprofundar seu conhecimento nos temas mais cobrados pela banca.

Mais do que revisar conteúdos, este material vai te ajudar a:

- Treinar com questões reais e recentes;
- Conhecer a forma como o Cebraspe cobra os temas jurídicos;
- Refletir sobre os seus acertos e erros de forma estratégica;
- Aprimorar a preparação para a prova da PF.

Agora é com você!

Boa leitura e bons estudos.



SUMÁRIO

Questões de Direito Constitucional **04**

Questões de Direito Penal e
Processual Penal **05**

Questões de Noções de Direito
Administrativo **07**

Gabaritos e comentários **09**

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Questão 1

A polícia foi acionada para atender a um chamado de suspeita de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de determinada sociedade de economia mista federal. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que um dos traficantes era um brasileiro naturalizado.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.

O tráfico ilícito de entorpecentes é crime inafiançável.

- ☐ Certo
 - ☐ Errado
-

Questão 2

A polícia foi acionada para atender a um chamado de suspeita de ocorrência de tráfico ilícito de entorpecentes no interior de determinada sociedade de economia mista federal. Ao chegar ao local, os policiais verificaram que um dos traficantes era um brasileiro naturalizado.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo.

O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

NOÇÕES DE **DIREITO PENAL E** **DIREITO PROCESSUAL PENAL**

Questão 3

Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item que se segue.

Armazenamento consiste no procedimento de embalar, de forma individualizada, cada vestígio coletado, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para análise posterior.

- ☐ Certo
 - ☐ Errado
-

Questão 4

Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item que se segue.

A consumação do delito de descaminho independe do esgotamento da via administrativa.

- ☐ Certo
 - ☐ Errado
-

Questão 5

Com relação ao direito penal e ao direito processual penal, julgue o item que se segue.

Caracteriza-se como flagrante preparado a situação em que os policiais provocam ou induzem o cometimento do crime pelo agente.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questão 6

Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-o com base na legislação especial.

Determinada pessoa foi presa em flagrante delito, porque estava, no território brasileiro, próximo à região de fronteira com determinado país da América do Sul, transportando uma grande quantidade de drogas. Nessa situação, a configuração do tráfico transnacional depende da comprovação da transposição da fronteira, hipótese em que a pena poderá aumentar.

- ☐ Certo
 - ☐ Errado
-

Questão 7

Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-o com base na legislação especial.

No ano de 2020, um estrangeiro considerado um indivíduo nocivo e perigoso foi expulso do Brasil por ter cometido um crime comum doloso com pena privativa de liberdade. Nessa situação, ele estará impedido de reingressar no Brasil por prazo indeterminado.

- ☐ Certo
 - ☐ Errado
-

Questão 8

Cada um do item a seguir apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Julgue-o com base na legislação especial.

Uma pessoa apanhou à noite, em uma unidade da conservação, um espécime da fauna silvestre brasileira sem a devida permissão. Nessa situação, a pena deverá aumentar.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 9

Determinado agente da Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da Polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O servidor, em razão do seu ato, está sujeito à pena de demissão.

- ☐ Certo
 - ☐ Errado
-

Questão 10

Determinado agente da Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da Polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

O processo aberto contra o servidor caracteriza poder de polícia administrativo.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

Questão 11

Determinado agente da Polícia Federal revelou um segredo sobre uma operação policial que seria realizada para deter uma quadrilha de traficantes. Ele havia se apropriado desse segredo em razão do seu cargo. Tendo a operação fracassado, a administração da Polícia recebeu uma denúncia sobre o ocorrido e abriu processo administrativo disciplinar contra o referido servidor.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente.

A abertura do processo contra o servidor em questão é considerada controle externo e posterior.

- ☐ Certo
- ☐ Errado

COMECE A ESTUDAR
PARA O CONCURSO
POLÍCIA FEDERAL



GABARITOS E COMENTÁRIOS *DAS QUESTÕES*



Noções de Direito Constitucional

Q1)

Comentário do Qconcursos:

O tráfico ilícito de entorpecentes é crime inafiançável.

CERTO. Segundo o art. 5º, XLIII da Constituição, a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem.

Gabarito: Certo

Q2)

Comentário do Qconcursos:

Trata-se de questão acerca dos direitos individuais.

O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização.

ERRADO. Segundo o art. 5º, LI da Constituição, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

Ou seja, na primeira exceção (crime comum), só pode ser extraditado se o crime for praticado antes da naturalização. Já na segunda (tráfico), ele será extraditado tanto quando o crime for praticado antes como depois da naturalização.

Gabarito: ERRADO

Noções de Direito Penal e Direito Processual Penal

Q3)

Comentário do Qconcursos:

A presente questão traz a ideia de que o armazenamento (uma das etapas da cadeia de custódia), consiste no procedimento por meio do qual cada vestígio **coletado é embalado de forma individualizada**, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para posterior análise. No entanto, o art. 158-B, inciso IX do CPP dispõe que o armazenamento compreende procedimento diverso do apontado. Observe o fundamento abaixo, com atenção aos destaques:

Art. 158-B, IX do CPP. armazenamento: **procedimento referente à guarda**, em condições adequadas, do material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;

Gabarito: ERRADO

Q4)

Comentário do Qconcursos:

A questão cobrou conhecimentos acerca do momento da consumação do crime de descaminho, previsto no art. 334 do Código Penal.

O crime de descaminho tem a seguinte redação legal:

Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria.

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

O crime de descaminho é crime formal e consuma-se com o ato de iludir o pagamento de imposto devido pela entrada de mercadoria no país, sendo desnecessária a apuração administrativo-fiscal do montante que deixou de ser recolhido para a configuração do delito.

Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"A prática do descaminho não se submete à regra instituída pelo Supremo Tribunal Federal ao editar a Súmula Vinculante n.º 24, expressa em exigir o exaurimento da via administrativa somente em "crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90 " (RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 34.770 - RS (2012/0264072-0)

Gabarito: CERTO

Q5)

Comentário do Qconcursos:

A questão demanda conhecimento acerca da conceituação do flagrante preparado. Antes de iniciarmos a resolução da questão, apresento abaixo os tipos de flagrante.

Inicialmente, partimos da análise do texto legal. O art. 302 do CPP elenca 04 situações que resultam em 03 hipóteses de flagrante, são elas:

Flagrante próprio (real, perfeito, propriamente dito): nesta hipótese o agente policial dá voz de prisão ao suspeito enquanto ele está cometendo o ilícito penal ou logo depois de tê-lo cometido. (incisos I e II do art. 302 do CPP).

Flagrante impróprio (irreal, imperfeito, quase flagrante): hipótese em que o agente policial, o ofendido ou qualquer outra pessoa persegue o suspeito logo após à prática delitiva, em situação que faça presumir ser autor do delito (art. 302, inciso III do CPP).

Flagrante presumido (ficto ou assimilado): hipótese em que o suspeito é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da prática delitiva (art. 302, inciso IV do CPP).

Há, ainda, as seguintes modalidades de flagrante:

Flagrante esperado: nesta modalidade de flagrante os agentes policiais apenas aguardam a realização da prática delitiva para então entrarem em ação, sem indução ou provocação do crime. É a hipótese em que os policiais, após receberem informações de que um crime será praticado e, com base nessa informação, ficam de campana, aguardando a prática delitiva para dar voz de prisão.

Flagrante diferido: trata-se de hipótese em que a prisão em flagrante é adiada com o objetivo de alcançar maiores informações sobre uma organização criminoso, por exemplo, e então, ter uma atuação mais eficaz. Ex. Art. 53, II da Lei 11.343/06.

Por oportuno, vale mencionar que a Lei 12.850/2013 prevê o instituto da ação controlada, que consiste em retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz à formação de provas e obtenção de informações.

Ressalta-se, no entanto, que este instituto não se confunde com o flagrante diferido, embora ambos tenham em comum a finalidade de alcançar um maior êxito com a retardamento da ação policial.

Flagrante preparado (provocado, crime de ensaio, crime putativo por obra do agente provocador): consiste na hipótese em que o agente policial provoca ou induz alguém à prática delitiva, de modo que este ignora que está sob vigilância do agente provocador intencionado a efetivar sua prisão em flagrante.

A esse respeito, importa mencionar o entendimento sumulado do STF (súmula 145) que considera crime impossível a conduta do agente praticada por influência desta modalidade de flagrante, uma vez que o agente provocado não pratica o crime de fato, mas integra um cenário fictício, anteriormente preparado pelo policial, agente provocador.

Flagrante forjado: difere da modalidade de flagrante anterior apontada. É a hipótese em que os agentes policiais constroem uma situação flagrancial, sem que haja a indução ou instigação daquele que se pretende prender. Aquele que sofre o flagrante forjado não participa da construção do cenário fictício. É o caso em que a droga é colocada dentro da mochila para que, em momento posterior, seja efetuada a abordagem e realização da prisão em flagrante da pessoa pelo transporte da droga.

Após essa explanação, podemos concluir que a assertiva está correta, uma vez que coaduna com a ideia de flagrante preparado, acima apresentada.

Q6)

Comentário do Qconcursos:

A questão cobrou conhecimentos acerca da lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas.

O crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei de drogas) terá sua pena aumentada de um sexto a dois terços quando a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito, conforme o art. 40, inc, I da lei de drogas.

Para que esta majorante incida basta que se prove a destinação internacional das drogas, sendo desnecessária a efetiva transposição das fronteiras, neste sentido é súmula 607 do Superior Tribunal de Justiça:

"A majorante do tráfico transnacional de drogas (art. 40, I, da lei 11.343/06) se configura com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras".

Gabarito: ERRADO

Q7)

Comentário do Qconcursos:

De acordo com a Lei nº 13.445/17, não existe prazo indeterminado para impedir que alguém expulso do Brasil possa nele reingressar. É o que se pode inferir do art. 54, caput, inciso II c/c §4º.

§ 4º O prazo de vigência da medida de impedimento vinculada aos efeitos da expulsão será proporcional ao prazo total da pena aplicada e nunca será superior ao dobro de seu tempo.

Gabarito: ERRADO

Q6)

Comentário do Qconcursos:

A questão demanda conhecimento específico sobre as causas de aumento de pena em caso de crimes contra a fauna, tal como previsto no art. 29, §4º da Lei n. 9.605/98:

Lei 9.605, Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

(...)

§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado:

I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração;

II - em período proibido à caça;

III - durante a noite;

IV - com abuso de licença;

V - em unidade de conservação;

VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa.

No caso narrado no enunciado, a pena deverá aumentar em metade, seja pelo fato do crime ter sido praticado durante a noite, seja por ter ocorrido em unidade de conservação.

Sendo assim, a assertiva deve ser assinalada como correta

Gabarito: CERTO

Noções de Direito Administrativo

Q9)

Comentário do Qconcursos:

A questão trata de situação hipotética em que servidor público federal revela informação sigilosa a que teve acesso em razão de seu cargo.

A Lei nº 8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, determina, em seu artigo 116, VIII, que é dever do servidor público guardar sigilo sobre assunto da repartição. Já o artigo 132, caput e inciso IX, da Lei nº 8.112/1990 determina que é infração punível com demissão a revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Desse modo, é correta a afirmativa da questão.

Cabe ressaltar, ainda, por guardar relação com o tema abordado na questão, que a ação praticada pelo servidor é também tipificada como ato de improbidade administrativa, na forma do artigo 11, III, da Lei nº 8.429/1992 que determina que constitui ato de improbidade que atenta contra os princípios que regem a Administração Pública revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.

É, desse modo, correta a afirmativa, uma vez que o servidor público que revela informação sigilosa em razão do seu cargo está sujeito à pena de demissão.

Gabarito: CERTO

Q10)

Comentário do Qconcursos:

A questão exige do candidato conhecimentos sobre os poderes da Administração Pública.

José dos Santos Carvalho Filho conceitua os poderes administrativos como "o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins".(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 53).

As principais modalidades de poderes da Administração Pública são: poder de polícia, poder hierárquico, poder regulamentador (ou normativo) e poder disciplinar. Há ainda quem defenda a existência de mais dois poderes, o poder discricionário e o poder vinculado.

Poder de Polícia - é a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Art. 78 do CTN)

Poder Hierárquico - pode ser entendido como o poder de organizar e distribuir as funções de seus órgãos, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores do seu quadro de pessoal. Tem como objetivo ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas, no âmbito interno da Administração Pública.

Poder Disciplinar - é a poder de punir internamente as infrações cometidas pelos agentes administrativos, o poder disciplinar é exercido no âmbito dos órgãos e serviços da Administração. O poder disciplinar será sempre um poder interno da Administração Pública e por isso não se confunde com sanções penais.

Poder Regulamentar - é um poder que tem como pressuposto a existência de lei que o institua. Através dele, se tem a autorização para que o Chefe do Executivo possa expedir decretos e outros instrumentos regulamentadores e sua principal finalidade é viabilizar a efetiva execução das leis. (Art. 84, IV da CF)

Poder Vinculado - é o exercício de um ato cuja autonomia do agente para deliberar sobre ele inexistente, pois a própria lei estabelece todas as condutas a serem praticadas. Neste caso, quando não há margem de liberdade, o ato resultante é um "ato vinculado".

No caso do enunciado, e considerando o explicado acima, conclui-se que não se trata de poder de polícia administrativa e sim uso do poder disciplinar.

Gabarito: ERRADO

Q11)

Comentário do Qconcursos:

A questão exige do candidato conhecimentos sobre as formas de controle da Administração Pública.

O controle da Administração Pública pode se dar de várias formas, para fins desta questão interessa a classificação quanto ao momento em que é realizado bem como quanto ao órgão fiscalizado, podendo ser classificado em:

Quanto ao momento: I - prévio - ocorre antes da conduta administrativa se consumir; II- concomitante - aquele que acompanha a situação no momento em que ela ocorre; ou III - posterior - ocorre após a consumação da conduta.

Quanto à extensão do controle: em externo, se realizado por um dos Poderes sobre os atos do outros, e em interno, se realizado pelo próprio Poder sobre os atos de seus agentes.

Diante do exposto, percebe-se que a alternativa está errada, pois a instauração de processo administrativo disciplinar se trata de controle interno, e não externo.

Gabarito: ERRADO

COMECE A ESTUDAR GRATUITAMENTE **PARA O CONCURSO DA POLÍCIA FEDERAL**

Faça seu login na plataforma e tenha acesso ao conteúdo e mais questões.

[COMECE AGORA!](#)



A escolha certa dos aprovados Estude com o preparatório certo!

- + de **600** cursos preparatórios em carreiras policiais, fiscais e tribunais
- + **2.3 milhões** de questões de concursos
- + **1 milhão** de gabaritos comentados
- + **12 milhões** de comentários em questões
- + **2.000** mapas mentais
- + **6.000** cursos direcionados
- e **31 milhões** de alunos



**Aulas em Vídeo,
Áudio e PDFs**

Estude no seu formato preferido, onde quer que esteja



**Editais
destrinchados**

Descubra de forma objetiva e prática tudo que precisa estudar



**Professores
renomados**

Conteúdos produzidos pelos maiores especialistas do Brasil



**Termômetro
da Aprovação**

Saiba quais são suas chances de aprovação com base no seu desempenho

**Nós temos o
preparatório completo
para fazer você passar**



PRODUÇÃO

Design

Lucas Parada

Jornalistas

Fernanda Gomes

Júlia Sestero

Acesse

folha.qconcursos.com

qconcursos.com

Qconcursos

Maio/2025

